2 매립폐기물에 대한 특정시설분 신규 과세(법§142 등)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 특정시설분 지역자원시설세 과세 ○ 컨테이너, 원자력발전 및 화력발전에 대해 부과 ○ <신 설>	□ 특정시설분 지역자원시설세 과세 ○ (현행과 같음) ○ 매립폐기물에 대한 과세 신설 - (과세대상) 폐기물매립시설(대상 한정)에 매립하는 폐기물 - (납세의무자) 폐기물을 배출하는 자 - (납세지) 폐기물매립시설의 소재지 - (세율) 폐기물 매립량 톤당 6천원 - (부과·징수) 부과·징수(방법, 시기, 특별징수의무자 지정 등)에 관한 사항은 조례로 규정 - (납세의무 성립일) 폐기물을 매립하는 때 * 지방세기본법§34
□ 특정시설분 지역자원시설세 조정교부금 교부 ○ 원자력발전 및 화력발전 시설 소재지 시·군·구에서 징수한 금액의 65%를 해당 시·군·구에 교부	□ 특정시설분 지역자원시설세 조정교부금 교부 - 원자력발전, 화력발전 및 폐기물 매립시설 소재지 시·군·구에서 징수한 금액의 65%를 해당 시·군·구에 교부 * 지방재정법§29·29의2

□ 개정 내용

○ 둘 이상의 광역자치단체에서 공동으로 설치하는 매립시설 등에 **매립**하는 **폐기물**에 대해 **지역자원시설세**를 **신규**로 **과세**

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 **2026년 7월 1일 이후 매립**하는 **폐기물**부터 적용하며,

- 자치단체 **조례**로 부과 지역, 부과·징수에 필요한 사항, 특별징수 의무자의 지정 등에 관한 사항 등 **규정 필요**

▌지방세법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조제5항제3호, 제142조부터 제144조까지, 제146조제2항제4호 및 제147조제7항의 개정규정은 2026년 7월 1일부터 (중 략) 시행한다.

제17조(폐기물에 대한 지역자원시설세에 관한 적용례) 제142조제2항제2호라목, 제143조제2호라목, 제144조제2호라목, 제146조제2항제4호 및 제147조제7항의 개정규정은 이 법 시행 이후 매립하는 분부터 적용한다.

▌지방재정법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(폐기물에 대한 지역자원시설세의 조정교부금에 관한 적용례) 제29조제1항·제3항 및 제29조의2제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 폐기물에 대하여 부과·징수하는 지역자원시설세분부터 적용한다.

【참고】 대법원 2011. 9. 2. 선고 2008두17363 판결

구 지방세법(2005. 12. 31. 법률 제7843호로 개정되어 2006. 1. 1.부터 시행된 것) 제258조제1항에는 "지역개발세를 부과할 지역과 부과징수에 관하여 필요한 사항은 도 조례가 정하는 바에 의한다."고 규정되어 있었으므로, 원자력발전에 대한 지역개발세는 그 부과 요건의 하나인 부과지역에 관한 조례가 정해져야만 비로소 부과지역이 대외적으로 확정되어 이를 부과할 수 있게 된다.

2 개정 조문

<지방세법>

개정 전	개정 후
제142조(과세대상) ① (생 략) ② 제1항의 구분에 따른 지역자원시설세의 과세대상은 다음 각 호와 같다. 1. (생 략) 2. 특정시설분 지역자원시설세: 다음 각 목의 것 가. ~ 다. (생 략) <신 설>	제142조(과세대상) ① (현행과 같음) ② ----------. 1. (현행과 같음) 2. ---------- 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 폐기물매립시설(둘 이상의 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도가 공동으로 설치하거나, 공동으로 소유권, 공유수면매립면허권 등을 보유하고 있는 토지, 간척지 등에 설치된 매립시설로 한정한다. 이하 이 장에서 같다)에 매립하는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 것(이하 이 장에서 "폐기물"이라 한다)
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제143조(납세의무자) 지역자원시설세의 납세의무자는 다음 각 호와 같다. 1. (생 략) 2. 특정시설분 지역자원시설세의	제143조(납세의무자) ----------. 1. (현행과 같음) 2. ----------

납세의무자: 다음 각 목의 자	----------
가. ~ 다. (생 략)	가. ~ 다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 폐기물: 폐기물매립시설에 매립하기 위하여 폐기물을 배출하는 자
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제144조(납세지) 지역자원시설세는 다음 각 호에서 정하는 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장이 부과한다.	제144조(납세지) ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 특정시설분 지역자원시설세: 다음 각 목의 납세지	2. ----------
가. ~ 다. (생 략)	가. ~ 다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 폐기물: 폐기물매립시설의 소재지
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제146조(과세표준과 세율) ① (생략)	제146조(과세표준과 세율) ① (현행과 같음)
② 특정시설분 지역자원시설세의 과세표준과 표준세율은 다음 각 호와 같다.	② ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
<신 설>	4. 폐기물: 폐기물 매립량 톤당 6천원
③ ~ ⑤ (생 략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제147조(부과·징수) ① ~ ⑥ (생략)	제147조(부과·징수) ① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 제6항의 경우에 컨테이너에 관	⑦ ---------- 컨테이너 및 폐기

한 지역자원시설세의 부과·징수에 대한 사항을 정하는 조례에는 특별징수의무자의 지정 등에 관한 사항을 포함할 수 있다.	물----------.

<지방세기본법>

※'26년 상반기 개정 예정

개정 전	개정 후
제34조(납세의무의 성립시기) ① 지방세를 납부할 의무는 다음 각 호의 구분에 따른 시기에 성립한다. 1. ~ 9. (생 략) 10. 지역자원시설세 가. ~ 바. (생 략) <신 설> 사. (생 략) 11.·12. (생 략) ② · ③ (생 략)	제34조(납세의무의 성립시기) ① ----------. 1. ~ 9. (현행과 같음) 10. ---------- 가. ~ 바. (현행과 같음) 사. 폐기물: 폐기물매립시설(「지방세법」 제142조제2항 제2호 라목의 폐기물 매립시설을 의미한다)에 매립하는 때 아. (현행 사목과 같음) 11.·12. (현행과 같음) ② · ③ (현행과 같음)

<지방재정법>

※'26년 상반기 개정 예정

개정 전	개정 후
제29조(시·군 조정교부금) ① 시·도지사(특별시장은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 금액의 27퍼센트(인구 50만 이상의 시와 자치구가 아닌 구가 설치되어 있는 시의 경우에는 47퍼센트)에 해당하는 금액을 관할 시·군 간의 재정력 격차를 조정	제29조(시·군 조정교부금) ① ----------

하기 위한 조정교부금의 재원으로 확보하여야 한다.	----------.
1. 시·군에서 징수하는 광역시세·도세(화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세, 소방분 지역자원시설세 및 지방교육세는 제외한다)의 총액	1. ----------화력발전·원자력발전 및 「지방세법」 제142조제2항제2호 라목의 폐기물----------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 시·도지사는 화력발전·원자력발전에 대한 각각의 지역자원시설세를 다음 각 호의 구분에 따라 관할 시·군에 각각 배분하여야 한다. 이 경우 제2호에 따른 금액은 같은 호에 따른 시·군 및 제29조의2제2항제2호에 따른 자치구에 균등 배분한다.	③ ----------화력발전·원자력발전 및 폐기물(「지방세법」 제142조제2항제2호 라목의 폐기물을 의미한다. 이하 같다)----------. ----------.
1. 화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세의 100분의 65에 해당하는 금액(「지방세징수법」 제17조제2항에 따른 징수교부금을 교부한 경우에는 그 금액을 뺀 금액을 말한다): 화력발전소·원자력발전소가 있는 시·군	1. 화력발전·원자력발전 및 폐기물----------화력발전소·원자력발전소 및 폐기물매립시설(「지방세법」 제142조제2항제2호 라목의 폐기물매립시설을 의미한다. 이하 같다)이 ---
2. (생 략)	2. (현행과 같음)

④ (생 략) 제29조의2(자치구 조정교부금) ① (생 략) ② 특별시장 및 광역시장은 화력발전·원자력발전에 대한 각각의 지역자원시설세를 다음 각 호의 구분에 따라 관할 자치구에 각각 배분하여야 한다. 이 경우 제2호에 따른 금액은 같은 호에 따른 자치구 및 제29조제3항제2호에 따른 시·군에 균등 배분한다. 1. 화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세의 100분의 65에 해당하는 금액(「지방세징수법」 제17조제2항에 따른 징수교부금을 교부한 경우에는 그 금액을 뺀 금액을 말한다): 화력발전소·원자력발전소가 있는 자치구 2. (생 략) ③ (생 략)	④ (현행과 같음) 제29조의2(자치구 조정교부금) ① (개정안과 같음) ② ----------화력발전·원자력발전 및 폐기물----------. ----------. 1. 화력발전·원자력발전 및 폐기물----------화력발전소·원자력발전소 및 폐기물매립시설이---- 2. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)